

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
(TURMA) Nº 5006060-68.2018.4.04.7001/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL RONALDO CASTRO DESTERRO E SILVA

REQUERENTE: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

REQUERIDO: LUIZ NALON

RELATÓRIO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. GACEN. CARÁTER GERAL OU *PRO LABORE FACIENDO*. QUESTÃO CONTROVERTIDA. DEMANDA REPETITIVA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

1. Cuida-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Paraná que reconheceu a natureza geral da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN - e assim a estendeu a todos os servidores da FUNASA, ativos e inativos.

2. Sustenta que essa decisão contraria o entendimento da Turma Recursal de Goiás (Processo nº. 2009.35.00.935269-4, relator o juiz federal PAULO ERNANE MOREIRA BARROS - julgamento de 03 de março de 2011), que restringiu o pagamento da GACEN aos servidores da ativa que trabalhem em atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas, tendo em vista sua natureza indenizatória.

3. Em contrarrazões, disse o recorrido que o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento da Turma Nacional de Uniformização. Acrescentou que até mesmo a Turma Recursal de Goiás que proferiu o acórdão paradigma reviu sua posição em relação ao tema aqui discutido.

VOTO

4. O pedido de uniformização de interpretação de lei federal é cabível quando turmas recursais de regiões distintas divergirem sobre questão de direito material ou quando qualquer destas ou turma regional proferirem decisão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma

Nacional e Uniformização (Lei nº. 10.259/01, artigo 14, §2º; RI/TNU, artigo 6º, I, II, e III; e QO/TNU nº. 13).

5. A similitude fático-jurídica e a divergência entre os julgados confrontados é evidente, porquanto o acórdão impugnado sustenta que a GACEN deve ser paga aos servidores inativos, dada sua natureza geral, ao passo o julgado paradigma a tem por vantagem *pro labore faciendo*, devida, pois, apenas aos que trabalhem permanentemente em atividades de combate e controle de endemias.

6. Há, por outra, quantidade expressiva de feitos tratando do mesmo tema nesta Corte e nas turmas recursais. Nesse passo, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso, tenho que a questão deva ser afetada como representativa da controvérsia, conforme previsão do artigo 17, I, do RI/TNU, a fim de que se defina *se o pagamento da GACEN é devido ou não é devido aos servidores inativos da FUNASA*.

7. Ante o exposto, voto por conhecer e afetar a questão controvertida neste feito como representativa da controvérsia, devendo, pois, a Secretaria da Turma promover as diligências a que alude o artigo 17 do RI/TNU.

RONALDO DESTERRO
Juiz Relator

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
(TURMA) Nº 5006060-68.2018.4.04.7001/PR**

RELATOR: JUIZ FEDERAL RONALDO CASTRO DESTERRO E SILVA

REQUERENTE: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

REQUERIDO: LUIZ NALON

EMENTA

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI FEDERAL. GACEN. CARÁTER GERAL OU *PRO
LABORE FACIENDO*. QUESTÃO CONTROVERTIDA.
DEMANDA REPETITIVA. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E AFETADO COMO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.**

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer e afetar o tema como representativo da controvérsia, com a seguinte Questão Controvertida: se o pagamento da GACEN é devido ou não é devido aos servidores inativos da FUNASA.

Brasília, 09 de outubro de 2019.

RONALDO DESTERRO
Juiz Relator